vivamente
SAÚDE MENTAL EM CADA PASSO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Ciência de Uso do Aplicativo Vivamente

Imagens, voz, localização e dados de saúde — autorização do paciente

1. Identificação

Paciente (nome completo) _____	CPF _____
Data de nascimento _____	Telefone _____
Endereço _____	
Responsável legal / contato de emergência _____	Telefone do responsável · Parentesco _____
Médico(a) / psicólogo(a) responsável _____	Clínica _____

Se o paciente tem menos de 18 anos ou não tem capacidade civil plena, o responsável legal preenche e assina também.

2. O que é o Vivamente

O Vivamente é um aplicativo (para o paciente) e uma central (para a equipe) que ajudam no acompanhamento da saúde mental. Permite o **check-in diário** (perguntas, escrita, foto e voz), a comparação com o **perfil saudável** cadastrado pela clínica, o **botão de ajuda**, o envio da **localização** do celular e a troca de mensagens com a equipe.

3. Aviso importante: o Vivamente não garante a prevenção do suicídio

O Vivamente é uma ferramenta de **apoio ao tratamento**. Ele **não garante** a prevenção de suicídio, de automutilação, de crises ou de qualquer outro desfecho. **Nada garante que o suicídio não ocorra.**

O aplicativo **não substitui** consultas, medicação, acompanhamento profissional nem serviços de emergência. Ele pode falhar (sem internet, sem bateria, sem GPS, atrasos ou erros de classificação) e suas análises são apenas um indicativo: a decisão clínica é sempre da equipe profissional.

Em risco imediato, procure ajuda: **CVV 188** (24 h, gratuito), **SAMU 192**, **Polícia Militar 190** ou o pronto-socorro mais próximo.

4. Autorizações (marque cada uma que concordar)

- ☐ **Dados pessoais e de saúde** — Autorizo a coleta, o armazenamento e o uso dos meus dados pessoais e de saúde (dados sensíveis, art. 11 da LGPD) para o meu acompanhamento e tratamento.
- ☐ **Imagens (selfie e foto)** — Autorizo o uso da minha imagem (selfie e foto de perfil) no check-in, no cadastro e na comparação com o meu perfil saudável.
- ☐ **Voz** — Autorizo a gravação da minha voz e a transcrição da minha fala no check-in e no perfil saudável.
- ☐ **Localização (GPS do celular)** — Autorizo o envio e o uso da localização do meu celular no check-in, no botão de ajuda e quando a equipe solicitar a minha localização, para me encontrar e prestar socorro.
- ☐ **Contato com responsável e equipe** — Autorizo que a equipe clínica autorizada e as pessoas que indiquei como contato de emergência/responsável sejam acionadas e recebam as informações necessárias em caso de risco.

5. Finalidade, compartilhamento e guarda dos dados

Os dados são usados **somente** para acompanhar e cuidar de mim, por pessoas autorizadas, com sigilo profissional. Não são vendidos nem usados para propaganda.

© Rafael Gadelha · Vivamente registrado no INPI · Proibida a cópia

Quando houver risco à minha vida, a lei permite o tratamento de dados para a **proteção da vida** e a **tutela da saúde** (LGPD, art. 11, II, "e" e "f"). A clínica pode ter ainda **obrigação legal de notificação** de casos de violência autoprovocada (Lei nº 13.819/2019), de forma sigilosa.

Os dados ficam guardados pelo tempo necessário ao tratamento e ao cumprimento de obrigações legais (inclusive de prontuário), com medidas de segurança técnicas e administrativas.

6. Meus direitos e a revogação

Posso, a qualquer momento e sem custo: confirmar a existência do tratamento, acessar, corrigir, pedir anonimização, eliminação ou portabilidade dos dados e **revogar qualquer autorização** (LGPD, arts. 8º, §5º, e 18), sem prejuízo do meu tratamento. A revogação pode limitar funções do aplicativo (por exemplo, sem localização a equipe não consegue me encontrar).

Contato do encarregado de dados (DPO) / clínica: _____

7. Meus compromissos

Manter meus dados e os de meus contatos atualizados; manter internet, GPS e notificações ativos quando possível; não compartilhar meu acesso; usar o aplicativo de boa-fé; e **procurar atendimento de emergência** sempre que me sentir em perigo.

8. Legislação relacionada ao tema

Constituição Federal de 1988	art. 5º, X (intimidade e vida privada) e LXXIX (proteção de dados pessoais, EC 115/2022); art. 196 (direito à saúde).
Lei nº 13.709/2018 — LGPD	dados pessoais e sensíveis (arts. 5º, 7º, 11), crianças e adolescentes (art. 14), consentimento (art. 8º), direitos do titular (art. 18), segurança (art. 46).
Lei nº 10.216/2001	direitos das pessoas com transtornos mentais e redirecionamento do modelo de atenção em saúde mental.
Lei nº 13.819/2019	Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio (inclui notificação sigilosa).
Lei nº 14.510/2022	telessaúde (prática de saúde a distância).
Lei nº 13.787/2018	prontuário do paciente em meio digital.
Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet	direitos e deveres no uso da internet, privacidade e proteção dos registros.
Lei nº 8.069/1990 — ECA	proteção integral de crianças e adolescentes (consentimento do responsável).
Lei nº 13.146/2015	Estatuto da Pessoa com Deficiência (capacidade civil e apoio à tomada de decisão).
Lei nº 10.406/2002 — Código Civil	capacidade civil (arts. 3º a 5º) e direitos da personalidade, inclusive uso da imagem (arts. 11 a 21).
Decreto-Lei nº 2.848/1940 — Código Penal	violação de segredo (arts. 153 e 154).
Resolução CFM nº 2.314/2022	telemedicina; **Resolução CFM nº 2.217/2018** — Código de Ética Médica (sigilo).
Resoluções do CFP nº 10/2005 e nº 11/2018	Código de Ética Profissional do Psicólogo (sigilo) e serviços psicológicos por tecnologias da informação.
Leis nº 9.609/1998, 9.610/1998 e 9.279/1996	programa de computador, direitos autorais e propriedade industrial (aplicativo registrado no INPI).

© Rafael Gadelha · Vivamente registrado no INPI · Proibida a cópia

9. Declaração e assinaturas

Declaro que li (ou que li para mim) este termo, que tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas, que entendi que o Vivamente é um **apoio ao tratamento e não garante a prevenção do suicídio**, e que **autorizo livremente**, nos termos acima, o uso das minhas imagens, voz, localização e demais dados.

Local e data: _____, _____ de _____ de _____

_____	_____
Assinatura do paciente	Assinatura do responsável legal (se houver)
_____	_____
Profissional / clínica (nome, CRM/CRP e carimbo)	Testemunha (opcional) — nome e CPF

© Rafael Gadelha · Vivamente registrado no INPI · Proibida a cópia